

DOCUMENTOS E CERTIDÕES NA LEI E NOS CASOS CONCRETOS

Por JOSIANE MAFRA

OLÁ!

- Eu sou **Josiane Mafra**
- Sou advogada, palestrante, professora e escritora
- Possuo especialização em (Direito e Educação) e mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário
- Você poderá me encontrar no @josianemafra 



IMPORTÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA

- Documento, documentação e documentação imobiliária
- Segurança às transações imobiliárias
- “Compliance” e “due diligence”
- Instrumento contratual como importante documento



DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NUMA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA

- Há diferentes transações dentro do mercado imobiliário: incorporação, loteamento, compra e venda de imóveis “prontos”, financiamento imobiliário, locação de imóveis, etc.



DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NA COMPRA E VENDA

- Lei nº 7.433/1985 e seu Decreto (regulamentador) nº 93.240/1986
- A Lei nº 13.097/2015 e a simplificação documental: concentração de informações na matrícula do imóvel



**Presidência da República****Casa Civil****Subchefia para Assuntos Jurídicos.****LEI Nº 7.433, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1985.**[Regulamento](#)

Dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas e dá outras providências.

[Vide Medida Provisória nº 656, de 2014 \(Vigência\)](#)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art 1º - Na lavratura de atos notariais, inclusive os relativos a imóveis, além dos documentos de identificação das partes, somente serão apresentados os documentos expressamente determinados nesta Lei.

§ 1º - O disposto nesta Lei se estende, onde couber, ao instrumento particular a que se refere o [art. 61, da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964](#), modificada pela [Lei nº 5.049, de 29 de Junho de 1966](#).

~~§ 2º - O Tabelião consignará no ato notarial, a apresentação do documento comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais, feitos ajuízados, e ônus reais, ficando dispensada sua transcrição.~~

~~§ 2º - O Tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais e as certidões de propriedade e de ônus reais, ficando dispensada sua transcrição.~~
~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 656, de 2014) (Vigência)~~

§ 2º O Tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais e as certidões de propriedade e de ônus reais, ficando dispensada sua transcrição. [\(Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015\)](#) [\(Vigência\)](#)

§ 3º - Obriga-se o Tabelião a manter, em Cartório, os documentos e certidões de que trata o parágrafo anterior, no original ou em cópias autenticadas.

Art 2º - Ficam dispensados, na escritura pública de imóveis urbanos, sua descrição e caracterização, desde que constem, estes elementos, da certidão do Cartório do Registro de Imóveis.

§ 1º - Na hipótese prevista neste artigo, o instrumento consignará exclusivamente o número do registro ou matrícula no Registro de Imóveis, sua completa localização, logradouro, número, bairro, cidade, Estado e os documentos e certidões constantes do § 2º do art. 1º desta mesma Lei.

§ 2º - Para os fins do disposto no [parágrafo único do art. 4º da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964](#), modificada pela Lei nº [7.182, de 27 de março de 1984](#), considerar-se-á prova de quitação a declaração feita pelo alienante ou seu procurador, sob as penas da Lei, a ser expressamente consignada nos instrumentos de alienação ou de transferência de direitos.

Art 3º - Esta Lei será aplicada, no que couber, aos casos em que o instrumento público recair sobre coisas ou bens cuja aquisição haja sido feita através de documento não sujeito a matrícula no Registro de Imóveis.

Art 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 18 de dezembro de 1985; 164º da Independência e 97º da República.

JOSÉ SARNEY
Fernando Lyra
Paulo Lustosa

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.12.1985

Regulamenta a Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985, que "dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas, e dá outras providências".

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,

DECRETA:

Art 1º Para a lavratura de atos notariais, relativos a imóveis, serão apresentados os seguintes documentos e certidões:

I - os documentos de identificação das partes e das demais pessoas que comparecerem na escritura pública, quando julgados necessários pelo Tabelião;

II - o comprovante do pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos, quando incidente sobre o ato, ressalvadas as hipóteses em que a lei autorize a efetivação do pagamento após a sua lavratura;

III - as certidões fiscais, assim entendidas:

a) em relação aos imóveis urbanos, as certidões referentes aos tributos que incidam sobre o imóvel, observado o disposto no § 2º, deste artigo;

b) em relação aos imóveis rurais, o Certificado de Cadastro emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com a prova de quitação do último Imposto Territorial Rural lançado ou, quando o prazo para o seu pagamento ainda não tenha vencido, do Imposto Territorial Rural correspondente ao exercício imediatamente anterior;

IV - a certidão de ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e a de ônus reais, expedidas pelo Registro de Imóveis competente, cujo prazo de validade, para este fim, será de 30 (trinta) dias;

V - os demais documentos e certidões, cuja apresentação seja exigida por lei.

§ 1º O Tabelião consignará na escritura pública a apresentação dos documentos e das certidões mencionadas nos incisos II, III, IV e V, deste artigo.

§ 2º As certidões referidas na letra a, do inciso III, deste artigo, somente serão exigidas para a lavratura das escrituras públicas que impliquem a transferência de domínio e a sua apresentação poderá ser dispensada pelo adquirente que, neste caso, responderá, nos termos da lei, pelo pagamento dos débitos fiscais existentes.

§ 3º A apresentação das certidões previstas no inciso IV, deste artigo, não eximirá o outorgante da obrigação de declarar na escritura pública, sob pena de responsabilidade civil e penal, a existência de outras ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e de outros ônus reais incidentes sobre o mesmo.

Art 2º O Tabelião fica desobrigado de manter, em cartório, o original ou cópias autenticadas das certidões mencionadas nos incisos III e IV, do artigo 1º, desde que transcreva na escritura pública os elementos necessários à sua identificação, devendo, neste caso, as certidões acompanhar o traslado da escritura.

Art 3º Na escritura pública relativa a imóvel urbano cuja descrição e caracterização conste da certidão do Registro de Imóveis, o instrumento poderá consignar, a critério do Tabelião, exclusivamente o número do registro ou matrícula no Registro de Imóveis, sua completa localização, logradouro, número, bairro, cidade, Estado e os documentos e certidões mencionados nos incisos II, III, IV e V, do artigo 1º.

Art 4º As disposições deste decreto aplicam-se, no que couberem, ao instrumento particular previsto no [artigo 61, da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964](#), modificada pela [Lei nº 5.049, de 29 de junho de 1966](#), ao qual se anexarão os documentos e as certidões apresentadas.

Art 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 9 de setembro de 1986; 165º da Independência e 98º da República.

JOSÉ SARNEY
Paulo Brossard

Lei 13.097/2015 (art. 54)

- I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias;*
- II - averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos do [art. 615-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil](#);*
- III - averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei; e*
- IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do [inciso II do art. 593 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil](#).*

Lei 13.097/2015 (art. 54)

“Parágrafo único. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no Registro de Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados o disposto nos arts. 129 e 130 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título de imóvel.”

CPC, ART. 792

A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

- I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;
- II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;
- III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;
- IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;
- V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

VERIFICA-SE UM CENÁRIO DE INCERTEZAS QUANTO À OBRIGATORIEDADE NA COLETA DE DOCUMENTOS?

- Adquirente de boa-fé X Credor descuidado?
- Cenário de incertezas
- Corretor e sua obrigação de estar inteirado do negócio antes de oferecê-lo
- Análise de **TODA** a documentação **ATUALIZADA** (bem imóvel e partes)
- Atenção a possíveis restrições urbanísticas, ambientais, etc

IMPORTANTES DOCUMENTOS NA COMPRA E VENDA

- **IMÓVEL:** matrícula atualizada; certidão de ônus e gravames; certidão de inexistência de débitos tributários; certidão enfiteútica; carta dispensando a preferência na aquisição; certificação de vaga de garagem;



AINDA QUANTO AO IMÓVEL...

- Declaração do síndico de inexistência de débitos; comprovante do pagamento de taxas e outras despesas incidentes sobre o imóvel (água, luz, etc.); CCIR (INCRA) para imóveis rurais, certidão vintenária (?) etc.



MAS DO QUÊ SE TRATA A CERTIDÃO ENFITÊUTICA?

- Enfiteuse, aforamento, aprazamento
- Características: caráter perpétuo; pagamento de foro e laudêmio; imóveis públicos e privados
- Os terrenos de marinha
- Proibição de novas enfiteuses pelo CCb/2002



JÁ QUANTO AOS VENDEDORES...

- **VENDEDORES:** documentos e certidões pessoais (inclusive: certidão de interdição, tutela e curatela); certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais; certidão junto à Justiça Estadual, do Trabalho e Federal



E SENDO O VENDEDOR PESSOA JURÍDICA?

- Certidão negativa de FGTS e de débitos junto ao INSS; análise do contrato social e das certidões junto à Junta Comercial ou junto aos Serviços de Registro de Pessoas Jurídicas.



QUANTO AO COMPRADOR...

- Verificação de sua idoneidade patrimonial e financeira e, obviamente, de sua capacidade civil e capacidade específica de contratar (legitimação)





iBREP  escola
imobiliária